

## ДОГОВОР

### о возмездном оказании стоматологических услуг

г. Новосибирск

“ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

ООО «Навидент», лицензия № **ЛО-54-01-001838** от 06.11.2012г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора **Пендерева Александра Викторовича**, действующего на основании Устава, с одной стороны,

и **гражданин/гражданка** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, именуемый/ая в дальнейшем «Пациент», с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

#### 1. Предмет Договора

**1.1.** «Исполнитель» по поручению «Пациента» обязуется оказывать «Пациенту» медицинские услуги в области стоматологии в соответствии с планом лечения, согласованным Сторонами.

**1.2.** «Пациент» обязуется принять и оплатить «Исполнителю» стоимость оказанных медицинских услуг в соответствии с условиями настоящего Договора.

#### 2. Права и обязанности сторон

##### 2.1. «Исполнитель» обязан:

- соблюдать все требования, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации в области здравоохранения;
- предоставить «Пациенту» качественное оказание медицинских стоматологических услуг квалифицированными специалистами;
- вести учет услуг, оказанных «Пациенту»;
- предоставить «Пациенту» бесплатную, доступную и достоверную информацию о предоставляемой услуге и о возможности (но не обязательности) возникновения вредных (побочных) эффектов медицинского вмешательства;
- при необходимости выдавать «Пациенту» выписку из медицинской карты;
- при необходимости выдать «Пациенту» соответствующее медицинское заключение;
- при необходимости проводить динамическое наблюдение «Пациента» в течение периода реабилитации;
- обеспечить соответствие качества оказываемых медицинских услуг утвержденным стандартам, а также нормативно-правовым актам и положениям, действующим в системе здравоохранения Российской Федерации;

- до оказания медицинских услуг предоставить «Пациенту» памятку, утвержденную главным врачом.

**2.2. «Исполнитель» имеет право:**

- получать информацию от «Пациента» до оказания медицинской услуги о состоянии его здоровья, в том числе о перенесенных заболеваниях, аллергических реакциях, противопоказаниях;

**2.3. «Пациент» обязан:**

- информировать «Исполнителя» о форме оплаты стоимости услуг;
- информировать специалистов «Исполнителя» до оказания медицинской услуги о состоянии своего здоровья, в том числе об известных ему перенесенных заболеваниях, аллергических реакциях, противопоказаниях;
- информировать специалистов «Исполнителя» в период оказания медицинской услуги о состоянии своего здоровья;
- точно выполнять назначения и рекомендации специалистов «Исполнителя»;
- своевременно оплачивать «Исполнителю» стоимость оказанных медицинских услуг в соответствии с действующим прейскурантом;
- предоставлять «Исполнителю» выписку из медицинской карты и рентгеновские снимки из других лечебно-профилактических учреждений в случаях, если «Пациент» обращался за неотложной стоматологической помощью;
- в случае возникновения дискомфорта либо других проявлений в области проведенного лечения обращаться к «Исполнителю», не проводить коррекцию работы, выполненной специалистами «Исполнителя», в других медицинских учреждениях;
- соблюдать условия настоящего Договора и рекомендации лечащего врача;

**2.4. «Пациент» имеет право:**

- на получение информации о медицинской услуге;
- знакомиться с действующим прейскурантом «Исполнителя» на оказание медицинских услуг;
- знакомиться с документами, подтверждающими право (лицензию) «Исполнителя» на оказание медицинских услуг в области стоматологии, а также документами, подтверждающими квалификацию специалистов «Исполнителя»;
- выбрать лечащего врача из числа сотрудников «Исполнителя»;
- поменять лечащего врача в процессе лечебно-диагностических мероприятий;
- получать в случае необходимости выписки из медицинской карты;

– отказаться от получения медицинской услуги в одностороннем порядке при условии возмещения «Исполнителю» затрат, связанных с подготовкой оказания услуги или оплате стоимости фактически оказанных услуг.

### **3. Ответственность сторон**

**3.1.** За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с нормами действующего законодательства РФ и настоящего Договора.

**3.2.** В случае несвоевременной (п.2.3) оплаты «Исполнителю» стоимости оказанных услуг, «Пациент» выплачивает «Исполнителю» пени в размере 0,1% от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.

**3.3.** В случае задержки оплаты «Исполнителю» более 20-ти дней, сумма пени определяется в размере 0,2% от невыплаченной «Пациентом» суммы за каждый последующий день просрочки.

**3.4.** Штрафные санкции оплачиваются в 10-дневный срок после их предъявления.

**3.5.** В любом случае расторжения настоящего Договора сумма, подлежащая возврату будет не более суммы всех внесенных «Пациентом» денежных взносов.

**3.6.** Уплата пени, установленной настоящим Договором, не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений.

**3.7.** Ни при каких обстоятельствах «Исполнитель» не будет ответственным за любой прямой или косвенный ущерб, понесенный «Пациентом» вследствие исполнения обязательств по настоящему Договору, если вина «Исполнителя» не будет доказана в установленном законом порядке.

**3.8.** «Исполнитель» освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по Договору, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие обстоятельств, о которых «Исполнитель» не знал или не мог знать, не был информирован «Пациентом» в полной степени, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

**3.9.** Подписывая данный договор, я даю разрешение медицинским работникам проводить любые диагностические мероприятия (в том числе рентгенологические исследования), которые они сочтут необходимыми. Кроме того, я даю разрешение на обработку необходимых персональных данных, в объеме и способами, указанными в п. 1, 3 ст. 3, ст. 11 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных».

Я разрешаю передать информацию о нахождении на лечении и состоянии здоровья следующим лицам: \_\_\_\_\_

### **4. Информация о предоставляемой медицинской услуге**

**4.1.** «Исполнитель» заявляет, что обладает выданной в установленном законом порядке действующей лицензией на оказание медицинских услуг в области стоматологии.

**4.2.** По согласию Сторон оказание услуг по Договору (лечение) проводит специалист «Исполнителя»  
(врач) \_\_\_\_\_.

**4.3.** С учетом самой технологии выполнения медицинской услуги «Пациент» уведомлен о возможности (но не обязательности) возникновения вредных (побочных) эффектов и осложнений в ходе (или ставших следствием) оказания услуг и согласен принять на себя риски, связанные с наступлением таких обстоятельств.

**4.4.** В связи с тем, что побочные эффекты и осложнения возникают вследствие биологических особенностей организма и используемая технология оказания медицинской помощи не может полностью исключить их вероятность, «Исполнитель» не несет ответственности за наступление осложнений, если медицинская услуга оказана с соблюдением всех необходимых требований и стандартов.

**4.5.** «Пациент» подтверждает, что ознакомлен с дополнительной информацией, касающейся особенностей оказываемой медицинской услуги и условий ее предоставления. Дополнительная информация может быть получена кроме как от лечащего врача путем ознакомления с содержанием информационных стендов «Исполнителя», а также буклетов, находящихся в свободном обращении.

**4.6.** «Пациент» признает, что в процессе оказания услуг и в период реабилитации у него могут возникать определенные ограничения, связанные с рекомендованной программой лечения (особый гигиенический уход за зубами, отказ от употребления нежелательных для лечения продуктов питания, необходимость длительного ношения удерживающих ретенционных аппаратов и др.). «Пациент» принимает на себя все риски, связанные с полным или частичным невыполнением рекомендованной «Исполнителем» программы лечения.

**4.7.** «Пациент» согласен, что информация о лечении может быть предоставлена по требованию страховых организаций в случаях, если оказание услуг производится «Исполнителем» по действующим программам обязательного и добровольного медицинского страхования (ДМС), а также по требованию иных компетентных органов в установленном законом порядке.

## **5. Стоимость и порядок оплаты**

**5.1.** Стоимость оказываемых медицинских услуг определяется в соответствии с утвержденным «Исполнителем» прейскурантом, действующим на момент оказания услуг.

**5.2.** «Пациент» вправе знакомиться с действующим прейскурантом «Исполнителя» на оказание соответствующих медицинских услуг. Получение медицинских услуг «Пациентом» означает его согласие с действующим прейскурантом «Исполнителя».

**5.3.** Медицинские услуги, предоставленные «Исполнителем», оплачиваются «Пациентом» после оказания медицинских услуг в каждое посещение или авансовыми платежами.

**5.4.** «Пациент» вправе производить оплату стоимости услуг наличными или безналичными денежными средствами, а также получать услуги по действующим программам обязательного и добровольного медицинского страхования (ДМС) страховых организаций, имеющих действующие договоры с «Исполнителем». Форму оплаты стоимости медицинских услуг Стороны согласуют перед началом оказания услуг.

**5.5.** Стороны могут согласовать иной порядок оплаты стоимости услуг по Договору.

## **6. Гарантии**

**6.1.** «Исполнитель» предоставляет «Пациенту» гарантии на качество оказанных услуг только при соблюдении «Пациентом» своих обязанностей, предусмотренных Договором и согласованным планом лечения.

**6.2.** Сроки предоставления гарантии в зависимости от специфики оказанных услуг предоставляются на следующий срок:

**6.3. Сроки гарантии** по настоящему договору, устанавливаются и предоставляются «Исполнителем» при систематическом посещении «Пациентом» **гигиенической профилактики 1 раз в 6 месяцев**, принятой и в соответствии с утвержденным «Положением о профилактике лечения» на срок :

- терапевтические – 2 (два) года;

- ортопедические – 2 (два) года;

- хирургические, включая дентальную имплантацию – 2 (два) года;

**6.4.** «Исполнитель» освобождается от гарантийных обязательств, в случае выявления или возникновения у «Пациента» заболеваний внутренних органов, а также изменений **физиологического состояния организма** (беременности, вредные внешние воздействия, длительный прием лекарственных препаратов, при лечении заболеваний и т.д.), которые напрямую или косвенно приводят к изменениям в зубах и окружающих тканях.

**6.5.** Выполнение гарантийных обязательств не продлевает срока гарантии.

**6.6.** При нарушении графиков профилактических осмотров, предусмотренных планом лечения, а также при неудовлетворительной гигиене полости рта гарантия, предусмотренная настоящим Договором, **аннулируется**.

**6.7.** «Пациент» заявляет и гарантирует, что является платежеспособным и как плательщик не ограничен обязательствами по брачному договору или иным основаниям, препятствующим «Пациенту» самостоятельно оплачивать стоимость услуг по настоящему Договору.

## **7. Срок действия Договора**

**7.1.** Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 3 (три) года с возможностью дальнейшей ежегодной пролонгации в том случае, если ни одна из Сторон не заявит о прекращении действия Договора.

**7.2.** Настоящий Договор может быть прекращен по взаимному согласию Сторон, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. В любом случае перед расторжением настоящего Договора Стороны обязуются урегулировать друг с другом все финансовые вопросы с учетом фактического объёма оказанных услуг.

**7.3.** Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях:

- если другая сторона нарушила свои обязательства, принятые в соответствии с настоящим Договором, и не исправила положения в течение 7 (семи) календарных дней с момента письменного предупреждения другой стороной, с указанием характера нарушения;
- в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), действующих в общей сложности в течение 3 (трёх) или более месяцев;
- по инициативе «Пациента» в случае потери актуальности по отношению к услугам, предусмотренным настоящим Договором;
- по инициативе «Исполнителя» в случае невозможности оказания услуг.

Указанный перечень не является исчерпывающим.

**7.4.** Сторона, выразившая желание расторгнуть настоящий Договор, направляет другой Стороне соответствующее уведомление с указанием причин такого расторжения в срок не менее, чем за 7 дней до даты предполагаемого расторжения.

## **8. Порядок разрешения споров**

**8.1.** Все споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего Договора, Стороны решают в претензионном (досудебном) порядке путем переговоров с возможным привлечением независимой экспертизы.

**8.2.** При невозможности разрешения споров в претензионном порядке, Стороны вправе использовать судебный порядок разрешения споров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**8.3.** До обращения в суд по поводу качества оказанных услуг стороны договорились о проведении независимой экспертизы.

**8.4.** Все претензии предъявляются Сторонами в письменном виде и подлежат рассмотрению в срок, не превышающий 7 (семь) календарных дней со дня получения претензии.

## **9. Прочие условия**

**9.1.** Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, решаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**9.2.** Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или уполномоченными на это лицами.

**9.3.** Настоящий Договор составлен в двух оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

**9.4.** «Пациент» ознакомлен с содержанием Памятки пациента, согласен с её положениями и обязуется их выполнять и соблюдать.

## **10. Реквизиты сторон**

**10.1. «Исполнитель»:**

**ООО «Навидент»**

Адрес: 630117; г. Новосибирск,  
ул. Иванова 31/1

Тел. (383) 332-09-99

ИНН: 5404443945 ; КПП 540801001

р/с №

40702810123120000058

ОАО «АЛЬФА-БАНК»

г. Новосибирск

к/с № 30101810600000000774, БИК

045004774

**10.2. «Пациент»:**

\_\_\_\_\_

паспорт \_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_/\_\_\_\_/20\_\_ г

кем \_\_\_\_\_

зарегистрирован: \_\_\_\_\_

## **11. Подписи сторон**

**11.1. «Исполнитель»:**

**Директор ООО «Навидент»**

\_\_\_\_\_/ Пендерев А.В./  
/\_\_\_\_\_/

**11.2. «Пациент»:**

\_\_\_\_\_